

1521710-31.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258946/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27583651 - 78º D.P.

JARDINS, 2258946 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMILSON DE JESUS SILVA

Vítima:

OLIVEIRA NUNES VISTORIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1521710-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258946/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27583651 - 78º D.P.

JARDINS, 2258946 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMILSON DE JESUS SILVA

Vítima:

OLIVEIRA NUNES VISTORIA VEICULAR LTDA

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 08 de dezembro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta às gravações que acompanham o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE.

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, defensora pública do Estado.

C. Acusado: ROMILSON DE JESUS SILVA, preso no Centro de Detenção Provisória Chácara

Bélem I.

D. Vítima: "PONTO CERTO" - OLIVEIRA NUNES VISTORIA VEICULAR LTDA, representada por FABRICIO DA COSTA ABILIO.

E. Testemunhas: BRUNO DA SILVA AZEVEDO e NATALIA MARIA PASETO.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: O representante da empresa vítima, FABRICIO DA COSTA ABILIO, prestou declarações. Foram inquiridas as testemunhas BRUNO DA SILVA AZEVEDO e NATALIA MARIA PASETO. Na sequência, foi assegurado ao acusado e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Retomados os trabalhos, o réu foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ROMILSON DE JESUS SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, I, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a vítima prestou declarações, foram inquiridas duas testemunhas e o acusado, ao final, foi interrogado. Por ocasião dos debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia com a imposição de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em razão da reincidência. A defesa requereu, em vista da confissão, o reconhecimento de circunstância atenuante e a diminuição máxima em face da tentativa, com a fixação e regime aberto para o cumprimento da pena. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. Encerrada a instrução existe prova segura da autoria e da materialidade do crime de furto, como narrado na denúncia. A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão e do laudo pericial, a cargo do Instituto de Criminalística, que comprovou o rompimento de obstáculo. A autoria delitiva também é indubitosa. O acusado confessou integralmente a prática delitiva e a confissão está em consonância com outros elementos de convicção, especialmente as declarações da vítima e o relato dos policiais militares, de forma que plenamente válida. Daí a integral procedência. PASSO À FIXAÇÃO DA PENA. Não há necessidade de majoração da pena-base em razão de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal. A circunstância atenuante da confissão, embora presente, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. Em vista da tentativa, diminuo a pena em 1/3, alcançando-se definitivamente a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão. Usei a fração mínima de diminuição, pois o acusado já havia arrombado a porta, ingressado no local e se apoderado dos aparelhos, isto é, estava muito próximo da consumação. Fixo a pena de multa, observando os mesmos critérios acima expostos, em 06 dias-multa, no valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime aberto, sendo possível a substituição por restritiva de direitos. ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR R.D.J.S., qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 06 dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 155, § 4º, I, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direitos, consistentes CADA UMA em prestação de serviços à comunidade, por prazo idêntico à privação de liberdade. O acusado poderá recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados." O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (08 de dezembro de 2022). Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados." As gravações da audiência foram importadas para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontram-se vinculadas a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA

KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.